PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Comarca de Vila Boa Esperança, 2ª Vara

Processo nº 0805173-90.2025.8.12.0099
Classe: Procedimento Comum Cível
Autor: Anselmo Rocha Teixeira
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro
Valor da causa: R$ 44.125,09

DECISÃO

Vistos. Trata-se de ação de conhecimento proposta por Anselmo Rocha Teixeira em face do Estado de Mato Grosso do Sul e outro. Aduz ser portador da Doença de Huntington e necessitar de medicamento com princípio ativo deutetrabenazina, nas dosagens de 6, 9 e 12 mg. Requer tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, para obrigar os requeridos a fornecer ou custear os medicamentos. Juntou documentos. O NAT emitiu parecer desfavorável.

Fundamento e decido. Analisando a petição inicial e os documentos, interpreto que há erro material no pedido liminar do item "b", e que deve constar como objeto a deutetrabenazina nas dosagens de 6, 9 e 12 mg. A análise da tutela se concentrará nessa droga. Caso o pedido se refira de fato aos produtos descritos naquele item, ou os abranja além da deutetrabenazina, a parte deverá esclarecer por nova petição.

A tutela exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Em cognição sumária, a probabilidade do direito não está presente. Para os pedidos de medicamentos não incorporados à RENAME, devem ser atendidos os requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF, entre eles a "ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011", o que não ocorre no caso.

Em consulta ao site da Conitec, o medicamento Austedo está com pedido de incorporação em análise, protocolado em 10/02/2025. O art. 19-R da Lei nº 8.080/1990 fixa o prazo de 180 dias para a decisão de incorporação, prorrogável por mais 90, contado do protocolo, previsão ratificada pelo art. 24 do Decreto nº 7.646/2011. Portanto, a priori, inexiste mora na apreciação do requerimento, e a pretensão carece de um dos requisitos legais. Assim, **INDEFIRO** o pedido liminar.

No mais: 1. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça (CPC, art. 98). 2. Observada recomendação do Conselho Superior da Magistratura, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de composição a qualquer tempo. 3. Cite-se o réu para apresentar resposta no prazo legal (CPC, arts. 335 e 183), com a advertência do art. 344 do CPC. 4. Após a contestação, intime-se a parte autora para impugnação em 15 dias e, em seguida, as partes para especificar provas em 5 dias. 5. Após, conclusos para saneamento ou sentença.

Vila Boa Esperança, 17 de março de 2025.

Carolina Duarte Mesquita
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)